

1513852-66.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... WESLEY NICOLAU COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de abril de 2018, por volta de 14h50, na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 71, República, nesta cidade e comarca da Capital/SP, concorreu na obtenção de vantagem ilícita equivalente a R\$ 900,00, mantendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1513852-66.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513852-66.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAYVID WESLEY NICOLAU COSTA

Juiza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

DAYVID WESLEY NICOLAU COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 171, caput, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de abril de 2018, por volta de 14h50, na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 71, República, nesta cidade e comarca da Capital/SP, concorreu na obtenção de vantagem ilícita equivalente a R\$ 900,00, mantendo em erro e causando prejuízo à vítima Marília Feitoza Vieira (fls. 68/69).

A denúncia foi recebida (fl. 88), o acusado foi citado (fls. 100/102) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 107/108).

Mantido o recebimento da denúncia (fls.110/112), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 144/146).

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu condenação do réu nos termos da denúncia. Requereu, também, a fixação de valor para reparação do dano à vítima, no importe do prejuízo sofrido de R\$ 250,00, nos termos do artigo 387, IV, do CPP (fls. 144/146)

A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação por falta de provas com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, bem como pela ausência de dolo do acusado, tratando-se a hipótese de mero ilícito civil. Subsidiariamente, pugnou i) pela fixação da pena-base no mínimo legal; ii) pela fixação de regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; iii) pela substituição da pena privativa de liberdade por outras penas restritivas de direitos; e iv) concessão do

direito de apelar em liberdade (fls. 151/157).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pela Portaria (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Autos de Exibição e Apreensão (fl. 06), Auto de Entrega (fl. 07), Termo de Declarações (fl. 08), Relatório de Investigação (fls. 10/14), Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo (fl. 42), Termos de Depoimento (fls. 43 e 44), Relatório Final (fls. 63/64) e Laudo Pericial do Aparelho Celular Apreendido (fls. 115/116), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima Marília Feitoza Vieira, ouvida em juízo, esclareceu que o seu ex- namorado fez um negócio de compra de uma televisão pela OLX; foi ao Centro para pegar a Televisão, em um endereço na frente das Casas Bahia. Encontrou com o réu, o qual se apresentou como Felipe. Ele insistiu que pagasse a ele o combinado, para ele ir pegar a televisão. Ele levou-os um local próximo ao Shopping Light e insistiu no pagamento do dinheiro. Deu a ele metade do dinheiro e o réu saiu correndo; gritou "pega ladrão". Deu R\$ 900,00 ao réu; quando ele saiu correndo o acusado se deparou com policiais da cavalaria; como estava gritando muito, o réu jogou o dinheiro para o alto. Parte do dinheiro caiu em cima de um ponto de ônibus e terceiros pegaram parte do valor; consegui recuperar R\$ 650,00. Disse que o réu estava diferente, mas reconheceu DAYVID em juízo.

A testemunha Andercleiton Gleidson de Lira Luciano, policial militar, ouvido como testemunha, disse que estavam em patrulhamento pelo Centro da cidade, próximos ao Teatro Municipal, quando ouviram populares gritando "pega ladrão". Esclareceu que foram ao encalço do réu, o qual saiu correndo em fuga; antes, o acusado jogou o dinheiro para cima, causando tumulto. Parte do dinheiro caiu em cima de um ponto de ônibus. Na fuga, o réu deixou cair o celular que tinha nas mãos. Os populares pegaram e entregaram o celular para a equipe policial. O acusado conseguiu. A pessoa que está nessa audiência parece bastante o réu.

Robério Batista da Silva, policial militar, ouvido em juízo como testemunha, confirmou o depoimento de seu colega de farda Andercleiton. Acrescentou que ficou preservando o local e recuperando o dinheiro que ficou em cima do ponto de ônibus. Seus outros dois colegas foram atrás do rapaz; ao retornarem, estavam com o celular do réu nas mãos, informando que ele tinha conseguido fugir.

Por fim, o policial civil Luciano Manoel da Silva, também ouvido nos autos com o testemunha, tomou conhecimento do Boletim de Ocorrência e de que o golpista, durante a fuga, deixou cair parte do dinheiro e um celular, objetos que foram levados para a Delegacia. No distrito policial, constataram que o celular estava em nome do réu. Investigando, localizaram outro B.O. no 78º DP, envolvendo o mesmo réu e com o mesmo modus operandi; inclusive no momento da fuga, com dinheiro sendo jogado e no qual ele foi preso em flagrante. Localizaram a foto dele e mostraram para a vítima, que o reconheceu.

O réu não foi ouvido em solo policial, vez que, intimado, não quis comparecer na delegacia.

Em sede de interrogatório, o réu DAYVID WESLEY NICOLAU COSTA negou o cometimento do delito. Relatou que no dia foi ele quem atendeu a cliente. Esclareceu que, entre os anos de 2016 a 2018, como conhece muita gente que trabalha no Centro que comercializa produtos eletrônicos, fazia negócios com esses bens. Fez a negociação objeto desses autos, mas não colocou seu nome OLX, mas sim o nome de Marcelo. Fez isso porque a OLX é muito instável. A conta de "Marcelo" tinha comentários bons e, com seu nome próprio, já tinha tinha problema com venda. Disse que possuía uma loja na Rua 7 de Abril, onde vendia produto de mostruário. Fez o anúncio, encontrou com a vítima, mas na cabeça dela a televisão era nova, vinha na caixa, só que isso não era condizente com a realidade. Não queria dizer para a vítima que era produto de ponta de estoque, porque não queria perder a venda. A TV estava guardada na loja onde vende TV de mostruário, por preço acessível, que era o caso. Iria deixar R\$

750,00 na loja e ficaria com R\$ 150,00. A vítima acabou dando metade do dinheiro e ficou desconfiada. Ficou gritando, porque queria nota fiscal. A amiga falou mais alto. O marido dela queria agredi-lo; então, começou a aglomerar gente e ficou com medo. Não jogou o dinheiro, soltou o dinheiro. Não devolveu o dinheiro para a vítima, pois já tinha gente aglomerando e o marido dela queria agredi-lo. O celular caiu no chão, tinha acabado de compra-lo por R\$ 180,00. Quase foi linchado. A vítima queria comprar a TV pensando que era um golpe. A TV era sem nota fiscal, sem garantia, não tinha caixa, pois era produto de mostruário. Na OLX, só colocou a marca e as polegadas, informando que estava vendendo abaixo do preço de tabela. Não correu da policia, mas sim de medo.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão condenar o acusado.

Por primeiro, a versão do réu ficou isolada do conjunto probatório.

Ora, em face das declarações da vítima e dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado que o réu fez anúncio utilizando nome falso, ocultando informações importantes sobre o bem, as mesmas circunstâncias que permaneceu ocultando no momento da transação com a entrega do dinheiro, e que, ao invés de devolver o dinheiro para a vítima, saiu em sua posse, antes de o jogá-lo para o alto, causando prejuízo de R\$ 250,00 para a vítima.

De outro lado, o réu não trouxe qualquer testemunha aos autos que pudesse confirmar que teria sido levado a agir em estado de necessidade, deixando o local com o dinheiro da vítima para não ser linchado.

Não bastasse isso, a vítima e as testemunhas policiais disseram em uníssono que o réu jogou o dinheiro para o alto com a nítida intenção de causar tumulto e favorecer sua fuga.

Ainda, tendo sido recuperada apenas parte do dinheiro, está consumado o prejuízo da vítima.

Veja-se que o réu confirmou a realização do negócio, com uso de nome falso e ocultação de circunstâncias importantes, no que está caracterizado o cometimento do estelionato.

Assim é que a participação do réu no delito em tela foi devidamente comprovada já que o valor do prejuízo sofrido pela vítima, que fora enganada e não obteve o bem equivalente ao anunciado e ao valor entregue, devendo, portanto o acusado ser responsabilizado como coautor do delito em tela.

Sua participação, ademais, foi decisiva para que o crime se consumasse.

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Caracterizada a infração penal, passo a dosar a pena.

DAYVID WESLEY NICOLAU COSTA, 34 anos de idade, possui uma companheira, mas não tem filhos. Parou de estudar no primeiro ano do ensino médio, mas fez cursos técnicos. Foi trabalhar desde cedo, pois sua mãe o criou sozinho desde os seis anos de idade. Consertava aparelhos eletrônicos, celular, notebook e computador. Atualmente, trabalha na concessionária de um amigo em Mogi da Cruzes, que compra carros com financiamentos atrasados. Mora em casa própria, com os avós, a mãe e tio. Já foi processado antes por assalto, furto e estelionato. Foi condenado algumas vezes e absolvido também. Tem duas condenações em curso que está respondendo em regime aberto.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, estabeleço as bases nos patamares mínimos de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Consigno que, apesar do próprio acusado ter mencionado que possui condenações criminais anteriores, a folha de antecedentes (fls. 72/78) e a certidão de distribuições criminais (fl. 71) não informam nada a respeito.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Sem alterações na última etapa, as penas resultam, em definitivo, em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos autorizadores, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de

Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva em desfavor de DAYVID WESLEY NICOLAU COSTA, para o fim de condená-lo como incurso nas sanções do artigo 171, caput; c.c. art. 29, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução.

Outrossim, tendo vista o pedido expresso pela reparação do prejuízo à vítima (fl. 69), repisado nos Memoriais do Ministério Público (fl. 146), nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, CONDENO DAYVID WESLEY NICOLAU COSTA ao pagamento de indenização no importe de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à vítima Marília Feitoza Vieira.

O sentenciado poderá recorrer em liberdade, ante a natureza das sanções aplicadas. Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, pois não há qualquer evidência de que não seja pessoa com hipossuficiência econômica como declinou em seu interrogatório.

Comunique-se à vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA